



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI MANUTENTIVI

REGISTRO GENERALE N. 1082 del 09/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 37 del 09/07/2026

PROPOSTA N. 1979 del 09/07/2026

OGGETTO: Sostituzione CSP e CSE interventi di manutenzione finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo assegnato nell'anno in corso e degli obiettivi per gli anni futuri" per la riqualificazione di n.3 Asili Nido Comunali FSC 2022/2023

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il decreto sindacale n. 1 del 02.02.2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 32 del 15.09.2025, n. 25 del 17.06.2025 e n.10 del 03.03.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale ad interim del Settore Servizi Manutentivi " all'Ing. Pasqualino Nicotera;
- l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

VISTO il D.Lgs 81/2008 art. 90 e 91, il D.Lgs. n. 36/2023;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.45 del 17/11/2025, registro generale n.1979 del 20/11/2025 di:

approvazione del progetto esecutivo per *interventi di manutenzione, anche straordinaria, finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo assegnato finalizzato alla riqualificazione degli immobili Comunali adibiti al servizio Asili Nido Comunali redatto dal Geom. Mattia Tozzo (Ufficio Settore Servizi Manutentivi);*

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.24 del 19/05/2026, registro generale n.804 del 26/05/2026 di:

Impegno e affidamento interventi di manutenzione finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo assegnato nell'anno in corso e degli obiettivi per gli anni futuri" per la riqualificazione di n.3 Asili Nido Comunali FSC 2022/2023;

DATO ATTO CHE con la suddetta determinazione è stata approvata la proposta di aggiudicazione della trattativa diretta Mepa n.5665661 codice CIG B999843CE4 in favore dell'Operatore economico Reventino Calcestruzzi S.R.L. Via dei Gelsomini,64-88046 Lamezia Terme (CZ), p.IVA 03178360792 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023 dei lavori di cui in premessa per un importo pari a € 124.000,00 (centoventiquattromila/00) esclusi oneri della sicurezza pari a 5.000,00 (cinquemila/00 Euro) non soggetti a ribasso, oltre iva;

affidato ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art. 50 del D.Lgs. n.36/2023 alla ditta Reventino Calcestruzzi S.R.L. Via dei Gelsomini,64-88046 Lamezia Terme (CZ), p.IVA 03178360792 i lavori di cui in premessa per un importo complessivo pari a € 129.000,00 (centoventinovemila/00), di cui € 124.000,00 (centoventiquattromila/00) per lavori e € 5.000,00 (cinquemila/00 Euro) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva;

approvato il quadro economico di spesa post gara;

impegnato per lo scopo la somma complessiva di 200.000,00 Euro sul capitolo n. 4607/0 piano dei conti 2.02.01.09.003, esercizio 2026;

DATO ATTO CHE nella medesima determinazione il Geom. Mattia Tozzo è stato individuato come CSP e CSE;

CONSIDERATO CHE per sopravvenute esigenze organizzative del Settore Servizi Manutentivi, si rende necessario procedere alla sostituzione del CSP e CSE;

RITENUTO di individuare quale nuovo CSP e CSE del Progetto : *"Interventi di manutenzione, anche straordinaria, finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo assegnato finalizzato alla riqualificazione degli immobili Comunali adibiti al servizio Asili Nido Comunali* il Geom. Francesco Paone, dipendente di ruolo del Settore Servizi Manutentivi, in possesso di competenze professionali adeguate in relazione all'incarico da svolgere;

PRECISATO CHE la sostituzione del CSP e CSE non modifica l'oggetto dell'affidamento, il CIG, il quadro economico, gli impegni di spesa già assunti, l'operatore economico aggiudicatario, né le condizioni tecnico-amministrative;

RITENUTO di confermare, salvo diverso successivo provvedimento, il Geom. Mattia Tozzo quale Progettista e Direttore dei Lavori dell'intervento;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale;

RITENUTO di dover procedere alla formale sostituzione del CSP e CSE, con decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento
- amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- deliberazione di C.C. n. 35 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 -
- Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2026 -2028";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 Del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 04.06.2025 recante ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2025-2027 – Approvazione";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29.08.2025-Variazione al PIAO 2025-2027.Approvazione modifica;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026;

ATTESTATA: la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

di approvare le premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di sostituire, per *"Interventi di manutenzione, anche straordinaria, finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo assegnato nell'anno in corso e degli obiettivi per gli anni futuri"* finalizzato alla riqualificazione degli immobili Comunali adibiti al servizio Asili Nido Comunali, CIG B999843CE4, il CSP e CSE già individuato nella Determinazione Dirigenziale n. 45 del 17/11/2025, R.G. n. 1979 del 20/11/2025;
2. di nominare per sostituzione quale nuovo CSP e CSE, ai sensi dell' D.Lgs 81/2008 art. 90 e 91 il Geom. Francesco Paone, dipendente di ruolo del Settore Servizi Manutentivi, con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto;
3. di confermare, salvo diverso successivo provvedimento, il Geom. Mattia Tozzo quale Direttore dei Lavori dell'intervento;
4. di dare atto che il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dei lavori previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023;
5. di dare atto che restano invariati l'operatore economico aggiudicatario Reventino Calcestruzzi S.R.L. Via dei Gelsomini,64-88046 Lamezia Terme (CZ), p.IVA 03178360792, il CIG B999843CE4, il quadro economico, gli impegni di spesa già assunti e ogni altra condizione dell'affidamento approvata con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 19/05/2026, R.G. n. 804 del 26/05/2026;
6. di demandare agli uffici l'acquisizione agli atti della dichiarazione di insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del nuovo CSP e CSE ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, ove non già presente;
7. di comunicare il presente provvedimento al Geom. Mattia Tozzo, al Geom. Francesco Paone, all'operatore economico aggiudicatario, agli uffici competenti e, ove necessario, di procedere all'aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale;
9. di accertare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;
10. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente, secondo le disposizioni vigenti.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1979 del 09/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 09/07/2026

Il Dirigente

NICOTERA PASQUALINO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

